... Törvényszék
1.G.40.061/2017/12.

A **...** Törvényszék a Dr. Hornyák Gyula ügyvéd által képviselt **felperesnek** a Dr. Balogh Lajos ügyvéd képviselt **alperes** ellen bérleti/használati díj megfizetése iránt indított perében meghozta a következő

í t é l e t e t :

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 13 922 500 (tizenhárommillió-kilencszázhuszonkétezer-ötszáz) Ft tőkét és ezen összeg 2010. szeptember 15. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 százalékponttal növelt összegével egyező késedelmi kamatát.

A bíróság ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 241 442 (kétszáznegyvenegyezer-négyszáznegyvenkét) Ft perköltséget.

A bíróság a felperest kötelezi 42 120 (negyvenkétezer-százhúsz) Ft, az alperest pedig 65 880 (hatvanötezer-nyolcszáznyolcvan) Ft megfizetésére az állam javára az adóhatóság külön felhívására.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a **...** Ítélőtáblához címzett, de a **...** Törvényszéknél előterjeszthető fellebbezésnek van helye.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha az csak a perköltség viselésére vagy összegére, a le nem rótt illeték megfizetésére, a teljesítési határidőre vonatkozik, vagy csak az ítélet indokolása ellen irányul, de a felek ez esetekben is kérhetik tárgyalás tartását. Tárgyaláson kívül bírálhatja el a másodfokú bíróság a fellebbezést, ha megítélése szerint – tekintettel a fellebbezési, csatlakozó fellebbezési kérelemben, illetve fellebbezési kérelemben foglaltakra – az ügy elbírálása tárgyaláson kívül is lehetséges.

I n d o k o l á s

A bíróság az alábbi tényállást állapította meg:

A felperesi jogelőd, a **H.** Rt. tulajdonát képezte a **H. település** külterület **...** helyrajzi szám alatt önálló ingatlanként nyilvántartott 1332 m^2 térmértékű ingatlan. Az ingatlan mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti az alperes tulajdonát képező **H. település** külterület **...** helyrajzi számú ingatlan terhére. A felperesi jogelőd tulajdonjoga a **...** Körzeti Földhivatal **...** számú határozatával került bejegyzésre.

2000. január 21. napján a felperes mint eladó és az alperes mint vevő adásvételi előszerződést

kötöttek a felülépítményre, amelyben 2000. február 21. napjáig vállaltak kötelezettséget adásvételi szerződés megkötésére, erre azonban nem került sor. 2000. május 31. napján a felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő bérleti szerződést kötött az épületre 2000. június 1. napjától kezdődően határozatlan időre a bérlő által megtekintett állapotban. A szerződés 2. pontjában rögzítették, hogy a felülépítmény ingatlanra vonatkozóan a szerződő felek között adásvételi jogügylet lebonyolítása van folyamatban, amelynek végleges elintézésének akadálya az ingatlant terhelő, az **O.** Rt. javára fennálló jelzálogjog. A szerződésben a felek nyilatkoztak arról, hogy az ingatlan tehermentesítése esetén a bérleti szerződést megszűntnek tekintik. A szerződésben a bérleti díj összegét havi 150 000 Ft + áfa összegben határozták meg és megállapodtak arról, hogy az ingatlan adásvétele esetén a megfizetett bérleti díj a vételárba beszámít. A szerződés 4. pontja szerint a bérbeadó amennyiben 2005. május 31. napjáig az adásvételi jogügylet lebonyolítására nem kerül sor, kizárólagos jogot biztosít a bérlőnek a bérleti jogviszony további meghosszabbítására, illetve az ingatlan vételére 5 évi időtartamra. A szerződés 5. pontjában rögzítették, hogy az aláírást követő 8 napon belül a bérbeadó az ingatlanba visszaszállítja az onnan leszerelt és megőrzés céljából raktárba szállított, az ingatlan fűtéséhez szükséges gázkonvektorokat, valamint világítótesteket. A szerződés 6. pontjában a bérbeadó hozzájárult ahhoz, hogy a bérlő a tevékenységéhez szükséges átalakításokat elvégezze, az ingatlan rendeltetését átminősíttesse és azt lakatosműhely és galvánüzem gazdasági tevékenységre használja, továbbá, hogy ilyen gazdasági tevékenységre ezen ingatlanon telepengedélyt szerezzen be. Rögzítették továbbá, hogy az épület külső vakolata rendkívül rossz állapotban van. Megállapodtak arról, hogy a bérlő a külső vakolási munkálatokat elvégezteti, a bérbeadóval egyeztetett összeghatáron belül jogosult a felújító állagmegóvó munkára fordított költségét a bérleti díjból levonni.

2001. augusztus 1. napján a felperes mint eladó és az alperes mint vevő újabb adásvételi előszerződést kötött, melyben rögzítették, hogy az alperes az épületet 2000. május 31. napján kötött bérleti szerződés alapján birtokban és használatban tartja, illetve az eladó hozzájárulásával különböző felújítási és átalakítási munkálatokat is végzett. A szerződésben a felek arra vállaltak kötelezettséget, hogy 2001. október 15. napjáig adásvételi szerződést kötnek 10 000 000 Ft + áfa vételár mellett, melyből 562 500 Ft megfizetésére a vételárba beszámítandó bérleti díj címén 2000. évben már sor került. A szerződés 9. pontja szerint, amennyiben a szerződésben vállalt jelzálogjog alóli tehermentesítést a felperes nem teljesíti, úgy a bérleti szerződés hatályban marad azzal, hogy annak lejáratakor a felek egymással ingyenes használati megállapodást kötnek mindaddig, amíg a vevő az ingatlanra tulajdonjogot nem szerezhet.

2002. szeptember 19. napján a **R.** Zrt. javára 7 000 000 000 Ft erejéig egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog és vételi jog került bejegyzésre 2007. szeptember 4-i lejárattal, illetve 2003. október 2. napján további 1 626 000 000 Ft erejéig ugyanezen jogosult javára keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre. 2004. január 30. napján biztosítási intézkedést jegyzett be a földhivatal az **M.** javára. 2004. január 30. napján végrehajtási jog került bejegyzésre 244 522 583 Ft erejéig a **F.** Rt. javára. 2004. március 31-i határozattal pedig a felperesi jogelőd felszámolásának tényét jegyezte fel az ingatlanügyi hatóság. A **H.** Rt. felszámolásának kezdő időpontja 2004. január 29.

Az alperes 2004. június 10. napján a **...** Városi Bíróságon **...** ügyszám alatt pert indított a **H.** Rt.-vel szemben, melyben elsődlegesen a 2000. és 2001. évi szerződések alapján a tulajdonjogának bejegyzését kérte egyrészt a birtokkal megerősített jogcím védelmére, másrészt a felek között létrejött adásvételi előszerződésre figyelemmel, harmadlagos kereseti kérelme pedig annak megállapítására irányult, hogy a 2000. május 31. napján kelt bérleti szerződés alapján 2010. május 31. napjáig vételi joga áll fenn az ingatlanon. A **...** Városi Bíróság az **...** számú ítéletével – ami a **...** Megyei Bíróság **...** számú ítéletével emelkedett jogerőre – megállapította, hogy a **H.** Rt. és a jelen

per alperese között 2000. május 31. napján létrejött bérleti szerződés 4. pontja hatályos abban a vonatkozásban, hogy a bérlőnek 2005. május 31. napjától kezdődően kizárólagos jogosultsága áll fenn a bérleti jogviszony meghosszabbítására, illetőleg az ingatlan megvételére 5 évi időtartamra. A bíróság ezt meghaladóan a jelen per alperesének keresetét elutasította. Az ítélet indokolása szerint nem állapítható meg a **H.** Rt. és a jelen per alperese között adásvételi szerződés létrejötte. A jelen per alperese az ingatlan tulajdonjogát nem szerezte meg, mivel a felperes felszámolásának elrendeléséig az ingatlan tehermentesítésére és az adásvételi szerződés megkötésére nem került sor. A bíróság azt is megállapította, hogy az I. r. alperes az előszerződés tárgyát képező ingatlant időközben vételi joggal is megterhelte. A **H.** Rt. felszámolóbiztosa az ügyben úgy nyilatkozott, hogy a vételi jogát a **B.** Kft. szerződésszerűen gyakorolta, ezért nem tartja az ingatlant a felszámolás körébe tartozó vagyontárgynak, így a szerződés nem hozható létre. A bíróság nem találta megalapozottnak a felperes azon kereseti kérelmét, hogy állapítsa meg, hogy az ingatlanra kötött szerződések megfelelnek az adásvételi szerződés XXV. PED-ben kifejtett feltételeinek. A bíróság megállapította, hogy a hivatkozott szerződések nem tartalmazzák az adásvételi szerződés létrejöttének tényét, de részletezik azokat a feltételeket, amelyeket a **H.** Rt. nem hárított el, sőt időközben a **R.** Rt. javára az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett vételi jogot biztosított. A **B.** Kft. viszontkeresete vonatkozásában a bíróság megállapította, hogy a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 75.§ (1) bekezdése megköveteli az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozatát, de a joghátrány a 75.§ (2) bekezdése szerint elhárítható. A jelen per alperese felperesként annak megállapítását is kérte a keresetében, hogy közte és a **H.** Rt. között adásvételi szerződés jött létre, mert a vételárat a **H.** Rt. részére részben az előszerződés szerint bérleti díjakkal, részben a bérlemény javítása, karbantartása érdekében végzett beruházások ellenértékével kiegyenlítette. A **...** Városi Bíróság megállapította, hogy a jelen per alperese bérleti díj és a bérlemény hiányzó tartozékainak visszaállítása érdekében 8 625 000 Ft + 419 175 Ft, összesen 9 044 175 Ft-ot teljesített, ezt meghaladó összeget azonban nem jogosult az opciós vételárba beszámítani. A jelen per alperese felperesként annak megállapítását is kérte, hogy a bérleti szerződés közte és a **H.** Rt. „f.a.” között 2005. május 31. napja után is hatályban van. A bíróság ezen kereseti kérelmet alaposnak találta. Megállapította, hogy sem a szerződő felek, sem a vételi jogot gyakorló **B.** Kft. nem szüntette meg a szerződést és e körben a szerződés nem lehetetlenült.

A felperes a 2010. július 18. napján kelt és az alperes részére 2010. augusztus 12. napján kézbesített felszólítással 2004. június 8. napjától 2010. június 31. napjáig terjedő időre bruttó 13 545 825 Ft bérleti díj tartozás megfizetésére szólította fel az alperest, 2010. augusztus 9. napján kelt nyilatkozattal pedig a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondta. A felmondás 2010. augusztus 30. napján került az alperes részére kézbesítésre.

A **...** Járásbíróság a 2013. május 8. napján kelt **...** számú ítéletével a jelen per alperesének tulajdonjog megállapítása iránti keresetét elutasította, mivel a perbeli ingatlanon végzett beruházások a felek megállapodása, a bérleti szerződés miatt nem eredményezhettek tulajdonszerzést.

Az alperes 2000. és 2008. év között építőmesteri munkákat (falazatok kibontása, új falazat és szerkezetek kialakítása), burkolómunkákat (szociális rész, vizesblokk kialakítása), épületgépészeti szerelést (csatornázási munkák, víz, gáz, légtechnikai vezetékek kiépítése), villanyszerelési munkákat, valamint asztalos- és lakatosszerkezet gyártási, beépítési munkákat végzett, melyek az ingatlan értékét növelték. Az alperes által elvégzett beruházások az ingatlan értékét a felmondás időpontjában 2010. augusztusában 8 900 000 Ft-tal növelték.

Az alperes az ingatlant a felmondást követően is használta. A **...** Törvényszék a 2015. június 29.

napján kelt **...** számú végzéssel befejezte a **H.** Zrt. „f.a.” felszámolási eljárását. A **...** Törvényszék előtt **...** számon indult jelen perbeli követelést pedig kifejezetten bizonytalan megtérülésű követelésként 0 Ft piaci értéken az **E.** Zrt. hitelező részére engedményezte a „49/D.” kategóriás hitelezői igénye 0,23%-os kielégítéseként, a perbeli ingatlant pedig a hitelezők, köztük 564/10000 arányban az alperes tulajdonába adta. A végzés 2015. október 6. napján emelkedett jogerőre és a Cégközlönyben 2015. október 14. napján került közzétételre a felszámolási eljárás befejezése. Az **E.** Szolgáltató Zrt. a felszámolási eljárásban megszerzett követelést annak biztosítékaival és járulékaival együtt a **M.** Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra engedményezte 2016. február 18. napján kelt szerződéssel. A bíróság a 2016. október 4. napján kelt **...** számú végzéssel állapította meg a jogutódlást. A **...** Ítélőtábla a 2017. május 25. napján kelt **...** számú végzéssel az elsőfokú bíróság végzését azzal hagyta helyben, hogy mellőzte a jogutódként történő perbelépés megállapítása mellett a rendelkező részben tett további megállapításokat, illetve az indokolásból az I. és II. r. szövegrészeket.

A felperes a keresetében 2004. június 8. napjától kezdődően a birtokbaadásig terjedő időre havi 150 000 Ft + áfa bérleti, illetve a felmondást követően használati díj megfizetésére kérte az alperest kötelezni, az alperes elévülési kifogására figyelemmel pedig a keresetet leszállította és 2005. szeptember 1. napjától kezdődően kérte az alperes kötelezését havi 150 000 Ft + áfa bérleti, illetve használati díj megfizetésére, továbbá az ingatlan birtokbaadása iránti kereseti kérelmet is előterjesztett.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Nem vitatta, hogy 2000. május 31. napján bérleti szerződés jött létre a felek között. Előadta azonban, hogy a bérleti jogviszony határozott időre, 2005. május 31. napjáig jött létre, tehát ezen a napon a bérleti jogviszony megszűnt. Utalt arra, hogy a bérleti szerződés 1. és 4. pontja egymással ellentmondásban van, mivel az 1. pont szerint a szerződés határozatlan szerint jött létre, a 4. pont szerint pedig amennyiben 2005. május 31. napjáig az adásvételi jogügylet lebonyolítására nem került sor, a bérbeadó kizárólagos jogot biztosít a bérlőnek a bérleti jogviszony meghosszabbítására. Előadta, hogy ennek a szerződési rendelkezésnek az az előzménye, hogy a felek 2000. január 21. napján és 2001. augusztus 1. napján adásvételi előszerződést kötöttek egymással. Az adásvételi előszerződés és a 2000. június 8. napján kelt nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a bérbeadó legkésőbb 2005. május 31. napjáig per- és tehermentesíti az ingatlant azért, hogy az adásvételi szerződés megkötheto legyen. Ezek a rendelkezések összhangban állnak a bérleti szerződéssel. Az alperes álláspontja szerint megállapítható, hogy a bérleti jogviszony 2005. május 31. napjáig fennállt. Az adásvételi előszerződés 9. pontja azt tartalmazza, hogy amennyiben a felperes a tehermentesítési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a bérleti szerződés hatályban marad azzal, hogy annak lejártakor a felek egymással ingyenes használati megállapodást kötnek mindaddig, amíg a vevő az ingatlanra tulajdonjogot nem szerzett. Az alperes álláspontja szerint a bérleti jogviszony 2005. május 31. napján megszűnt, ezt követően pedig az alperes az ingatlant ingyenesen használhatta mindaddig, amíg tulajdonjogot nem szerez. Az alperes előadta továbbá, hogy az épület és a földterület tulajdonjoga elválik egymástól. A földterület tulajdonosa az alperes, aki használati díjra jogosult, ezért kérte a használati díj beszámítását a felperesi követelésbe. Az alperes arra is hivatkozott, hogy romos állapotban vette át a bérleményt, ezért értéknövelő beruházásokat végzett az ingatlanon, melyek egy részét a felek a bérleti díjba beszámították, de a nagyobbik része a bérleti jogviszony megszűnése után került kivitelezésre. Álláspontja szerint az értéknövelő beruházások tulajdonjog megállapítására is jogalapot adnak. Ezen igényét a **...** Járásbíróság előtt az **...** számú perben érvényesítette. Az alperes a 4. sorszámú beadványában a földhasználati jog ellenértékével kapcsolatos beszámítási kifogását akként pontosította, hogy 50 000 Ft + áfa összegben jelölte meg és arra az időszakra vonatkozóan kérte a beszámítást, amelyre a felperes a kereseti kérelmet

előterjesztette. Az alperes vitatta a használati díj fizetési kötelezettséget. Előadta, hogy az **...** számú beadvány mellékleteként csatolt terven bejelölt épületrészt nem tudja használni, egyébként pedig a birtokbavételt követően az alperes tette rendeltetésszerű használatra alkalmassá az ingatlant, annak ugyanis nem voltak nyílászárói, nem volt világítás, gázfűtés, villany, szennyvíz és víz. Minden közművet az alperes létesített. Ezeket a körülményeket pedig a használati díj megállapításánál figyelembe kell venni. Havi 30 000 Ft összegben ismerte el a használati díjat. Az alperes arra is hivatkozott, hogy a **R.** Rt. által nyújtott hitel biztosítására vételi jogot alapítottak a perbeli ingatlanon, a bank pedig a vételi jog gyakorlására a **B.** Kft.-t jelölte ki. A **B.** Kft. a vételi jogát gyakorolta akként, hogy a vételárba a felperessel szemben fennálló követelését beszámította. Ezzel létrejött az adásvételi szerződés a **B.** Kft. és a felperes között. A **B.** Kft. kérte a tulajdonjoga bejegyzését. A **...** Körzeti Földhivatal azonban elutasította a bejegyzési kérelmet, mert a föld tulajdonosát, a jelen per alperesét nem hívták fel azzal kapcsolatos nyilatkozattételre, hogy az elővásárlási jogát gyakorolja-e. Az alperes álláspontja szerint az a körülmény, hogy a vevő tulajdonjogát az ingatlanügyi hatóság nem jegyezte be, nem teszi semmissé a létrejött adásvételi szerződést. A szerződés érvényes, mindenkivel szemben hatályos. A szerződésnek elsősorban az a joghatálya, hogy az eladó a továbbiakban nem gyakorolhatja a rendelkezési jogát annak ellenére, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint ő a tulajdonos.

Az alperes érdemi védekezésével kapcsolatban a felperesi jogelőd előadta, hogy a **...** Városi Bíróság jogerős ítélete megállapította a bérleti szerződés fennállását. A felek között ingyenes használatra vonatkozó megállapodás nem jött létre, a földterület használati díjára vonatkozó követelését az alperes a felszámolási eljárásban hitelezői igényként nem jelentette be. A szerződések értelmezésével kapcsolatban a felperesi jogelőd előadta, hogy az összes körülmény figyelembevételével azt lehet megállapítani, hogy a bérlő díjfizetési kötelezettsége mindaddig fennáll a bérleti jogviszony alapján, amíg vagy meg nem vásárolja az ingatlant, vagy kifizeti ugyan a vételárat, de a zálogteher fennmarad. Ez utóbbi esetben válhatott volna az ingatlan használata bérleti díj mentessé, feltehetően a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig. A felek előszerződése alapján azonban nem jött létre végleges szerződés, az ingatlan használata a felek megállapodása alapján nem vált ingyenessé. A bérleti szerződés hatályában fennmaradt a felszámoló felmondásáig, ezt követőn pedig az alperes jogcím nélkül használja az ingatlant, ezért használati díj fizetésére köteles. A **B.** Kft. vételi jog gyakorlásával kapcsolatban a felperesi jogelőd előadta, hogy a **B.** Kft. nem szerzett tulajdonjogot az ingatlanon, e vonatkozásban per volt folyamatban és a **...** Bíróság is megállapította, hogy a **B.** Kft. a vételi jog gyakorlásával nem szerzett érvényesen tulajdonjogot, így a rendelkezési jog továbbra is a felperest illeti meg. A rendelkezési jog a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint is a felperest illeti meg. A rendelkezési jog vitatására az alperes nincsen perlegitim helyzetben. A felperes tulajdonjogát a **B.** Kft. vitathatná, amennyiben tulajdoni igénye merülne fel. A **B.** Kft. nem tudta bejegyeztetni a tulajdonjogát az ingatlanra. Ebből következik, hogy a tulajdonjog bejegyzésére alkalmatlan jogcímmel rendelkezett. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez pedig az arra irányuló szerződésen felül a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is szükséges. Előadta továbbá, hogy a felperesi jogelőd és a **B.** Kft. felbontották a vételi jog gyakorlásának eredményeként létrejött adásvételi szerződést. A **...** Járásbíróság előtt folyamatban volt tulajdoni per befejezését követően a felperesi jogelőd arra is hivatkozott, hogy a bíróság jogerősen megállapította, hogy a felek között egyéb megállapodás volt, mégpedig a bérleti szerződés, ami kizárja a ráépítés következményeinek az alkalmazását. A bíróság vizsgálta az alperesi beruházásokat és megállapította, hogy a felek a bérleti díj megállapításakor figyelembe vették az alperes által végzendő munkálatokat. A szerződéskötéskor az alperes vállalta az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét. Amennyiben a felperes a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette és nem adott bizonyos berendezési tárgyakat az alperesnek, amelyeket az alperes pótolt, ezzel összefüggésben az alperes szavatossági igényt nem érvényesíthet,

legfeljebb megtérítési igénye lehetne a felperessel szemben.

A bíróság az ingatlan kiürítése iránti kereseti kérelem vonatkozásában 2014. március 13. napján **...** számon részítéletet hozott, a bérleti és használati díj iránti kereseti kérelmet pedig a 2014. június 26. napján kelt **...** számú ítélettel bírálta el. Megállapította, hogy a felperesi jogelőd a bérleti szerződésben a fűtési és világítási berendezések visszaadására vállalt kötelezettséget nem teljesítette, ezzel összefüggésben az alperes szavatossági kifogását 40 000 Ft + áfa erejéig alaposnak találta. Megállapította továbbá, hogy a bérleti jogviszony 2005. május 31. napja után is fennállt és a használat az alperes állításával ellentétben nem vált ingyenessé. Ezt követően 2010. augusztus 30. napjával pedig a felperesi jogelőd felmondásával megszűnt a bérleti jogviszony. Az alperes az ingatlant ezt követően is birtokban tartotta, ezért az Ltv. 20.§ (1) bekezdése alapján használati díj fizetésére köteles, melynek összege megegyezik a bérleti díj összegével. A bíróság a földterület használati díjával összefüggő beszámítási kifogást nem találta alaposnak, mivel a Cstv. 38.§ (3) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelés csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni. A hitelező az adós gazdálkodó szervezet által indított perben az adóssal szemben a felszámolás kezdő időpontjában fennálló követelését beszámítási kifogásként érvényesítheti, feltéve, hogy a követelés jogosultja a felszámolás kezdő időpontjában is hitelező volt. A felszámolás kezdő időpontjában esetleg fennálló követelésre vonatkozóan az alperes nem tett hitelezői igény bejelentést, a felszámolás alatt keletkezett követelés beszámítását pedig a Cstv. kizárja.

A **...** Ítélőtábla a 2015. február 10. napján kelt **...** számú végzéssel az elsőfokú bíróság részítéletét, a 2015. február 27. napján kelt **...** számú végzéssel pedig az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást kiegészítette azzal, hogy a jelen per alperese felperesként 2012. május 23. napján indított keresetet a felperesi jogelőd és a perbeli ingatlan tulajdoni lapján az ingatlannal kapcsolatban bejegyzett különféle jogok jogosultjai ellen az ingatlan 6/10-ed arányú tulajdonjogának ráépítés jogcímén történő megállapítása, az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzés elrendelése és az alperesek tűrésre kötelezése iránt. A keresetet arra az állítására alapozta, hogy a 2000. június 1. napján történt birtokbalépését követően az épületen 1 184 340 Ft bekerülési költség mellett villanyszerelési munkálatokat, 1 148 348 Ft bekerülési költség mellett gázszerelési munkálatokat, valamint 2 629 880 Ft bekerülési költség mellett szociális létesítmény kialakítását magában foglaló munkálatokat végzett, amelyek értéknövelő beruházások voltak és amelyek alapján az ingatlanon ráépítéssel tulajdonjogot szerzett. Kijelentette, hogy a keresettel érvényesített követelés kizárólag azokat a beruházásokat fedi le, amelyek túlterjeszkednek a 2000. május 31. napján létrejött bérleti szerződésben megjelölt munkálatok körén. Azt is állította, hogy a bérleti szerződés alapján a bérbeadó bármilyen célzatú gazdasági tevékenység folytatására alkalmas épület szolgáltatását vállalta, ennek a kötelezettségének azonban nem tett eleget, ezért az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásához szükséges munkálatokat a bérlőnek kellett elvégeznie. A **...** Járásbíróság az **...** számú ítéletében a jelen per alperesének keresetét elutasította. Indokolása szerint megállapítható volt, hogy az alperes a 2000. június 1-jei birtokbavételt követően különféle beruházásokat végzett a perbeli ingatlanon, melynek alapját a bérleti szerződés teremtette meg, amelyben -, valamint a 2001. augusztus 1. napján általuk megkötött adásvételi szerződésben is – a felek rendelkeztek a beruházások jogi sorsáról. A szerződő felek között a hivatkozott szerződések alapján olyan tartalmú megállapodás jött létre, amely szerint a felperes az általa végzett beruházásokkal tulajdonjogot nem szerezhetett, ezért azt állapította meg, hogy a Ptk. 137.§ (1) bekezdése szerinti ráépítéses tulajdonszerzés törvényi

feltételei nem valósultak meg és a felek közötti bérleti jogviszony fennállása alatt végrehajtott beruházások jogi sorsát a bérleti jogviszony keretei között kell elbírálni, amely a tulajdoni pernek kereset hiányában nem volt tárgya, így abban a perben szakértői bizonyításra sem volt szükség. A **...** Törvényszék a 2013. október 17. napján kelt **...** számú ítéletével a nem fellebbezett rendelkezéseket nem érintve, a perköltségre vonatkozó rendelkezés pontosításával helyes indokai alapján helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Az indokolásban kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékoknak a perbeli ingatlanra vonatkozó, a felperes és az I. r. alperes által megkötött adásvételi előszerződések, bérleti szerződés, a feleknek a jelen perben, valamint az előzményi perekben tett nyilatkozatai, kérelmei alapján, azoknak a Pp. 206.§ (1) bekezdése szerinti egybevetése és értékelése során helyesen állapította meg, hogy a felek által megkötött bérleti szerződés és adásvételi előszerződések tartalmának megfelelően a felperes által állított beruházások, és az azok között elvégzett közmű beruházás megvalósítására a bérleti szerződés hatálya alatt került sor, a bérleti szerződéssel összefüggésben, így annak a szerződő felek tulajdonjogot keletkeztető joghatást nem szántak. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes a **...** helyrajzi számú ingatlanon tulajdonjogot sem dologi jogi, sem kötelmi jogi jogcímen nem szerzett, ezért az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosaként tulajdonvédelmi igénnyel fellépő felperessel szemben arra eredményesen nem hivatkozhat.

A **...** Városi Bíróság – a **...** Megyei Bíróság **...** számú ítéletével – jogerős **...** számú ítéletéhez fűződő jogerő folytán pedig a birtokbaadás iránti kereseti kérelem elbírálásánál abból kellett kiindulni, hogy az alperes számára a perbeli épület birtoklására (használatára) jogcímet 2005. május 31. napja után is a felek között 2000. május 31. napján létrejött bérleti szerződés biztosított. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a bérleti szerződéssel összefüggött a 2000. augusztus 1-jei előszerződés, melyben egyrészt kikötésre került, hogy amennyiben 2005. május 31. napjáig a felperes az ingatlant nem tehermentesíti, akkor arra a végleges adásvételi szerződés nem köthető meg és a bérleti szerződés hatályban marad mindaddig, amíg az ingatlanra a vevő tulajdonjogot nem szerezhet, így kifizetett bérleti díj pedig az adásvételi szerződés megkötése esetén a vételárba beszámít.

A kiegészített tényállás szerint a bérleti szerződésben a felperesi jogelőd mint bérbeadó, az alperes mint bérlőt arra is feljogosította, hogy a bérlet során az épületen különböző munkákat a vele egyeztetett összeghatáron felül saját költségén elvégezzen azzal, hogy jogosult a felújító állagmegóvó munkára fordított költségét a bérleti díjból levonni. Azt pedig a felperesi jogelőd sem vitatta, hogy az alperes az alatt az idő alatt, amíg a perbeli bérleményt birtokban tartotta és használta, különböző olyan beruházásokat teljesítette, amelyek az ingatlan értékét növelték. Az alperes védekezése az volt, hogy a felperessel kötött bérleti szerződés és az azzal összefüggő adásvételi előszerződések alapján nyújtott szolgáltatások kölcsönös elszámolása után a felperesnek semmivel sem tartozik, ezért el kell végezni a felek között fennállt, egymással összefüggő (és különböző időpontokban, különböző módon) megszűnt jogviszonyokból keletkezett, egymással szembeni igények elszámolását. Ennek eredményétől függően lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy az alperesnek keletkezett-e a felperesi jogelőddel szemben a bérleti szerződés felmondására alapul szolgáló bérleti díj hátraléka. Mindaddig, amíg a felek által kölcsönösen elhatározott célból egymástól függően és egymásra tekintettel kötött bérleti és adásvételi előszerződéseikből eredő szembenálló követelések jogszerűsége nincs elbírálva, addig nem állapítható meg, hogy a felperesnek van-e (marad-e fenn) az alperessel olyan bérleti díj hátralékból eredő követelése, amelynek felszólításra történő nem teljesítése miatt a bérleti szerződést jogszerűen felmondhatta. Az alperesnek a perbeli felülépítményre fordított beruházásai elszámolhatósága, illetve az elmaradt bérleti díjba elszámolható értéknövekedés összegének megállapítása előkérdése az alperes birtokbaadásra kötelezés iránti kereseti kérelme elbírálásának. Mivel a jelen per alperesének az ezzel kapcsolatos igényét az előzményi perekben nem bírálták el, sőt a **...**

Járásbíróság a jogerős **...** számú ítélete indokolásában azt kifejezetten a bérleti jogviszony keretei közötti elbírálhatóságra hivatkozva tartalmilag a jelen perre utaltak, ebben a kérdésben is a jelen perben kell dönteni. Tévedett ezért az elsőfokú bíróság, amiért a tulajdonos és a birtokos egymással szemben álló követelései elszámolása előtt a birtokost a dolog kiadására kötelezte. A folytatódó eljárásra vonatkozóan a másodfokú bíróság előírta az elsőfokú bíróság számára, hogy a felperest és az alperest egymással el kell számoltatni a megkötött bérleti és adásvételi előszerződések megszűnése esetére vonatkozó megállapodás szerint. A 2001. augusztus 1-jei adásvételi előszerződés értelmében a perbeli ingatlanra az alperes az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb 2001. augusztusig a felperes úgy kötelezte magát, hogy a 2001. június 8. napján tett egyoldalú nyilatkozata szerint a teher- és permentes ingatlan vételárát 9 000 000 Ft + áfa, azaz 11 500 000 Ft-ban határozta meg. A 2000. május 31-i bérleti szerződésben a felek megállapodtak, hogy a bérlő a bérbeadó részére az általa kibocsátott számlák alapján minden hó 10. napjáig 150 000 Ft/hó bérleti díjat fizet, amely az ingatlan adásvétele esetén a vételárba beszámít. Az alperes a felperesnek 2004. márciusáig összesen 8 625 000 Ft összegben teljesített bérleti díjat, ami a feleknek a 2000. május 31. napján megkötött bérleti szerződése szerint az ingatlan adásvétele esetén a kölcsönösen megállapított vételárba beszámítandó. Ezen kívül 2000. évben már sorolt 562 500 Ft vételárba beszámítandó bérleti díj megfizetésére. A feleknek e körben tett nyilatkozatai függvényében vizsgálni kell, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésének meghiúsulására tekintettel a felperesnek van-e, lehet-e a bérleti szerződés alapján bérleti díj fizetése címén keletkezett jogszerű követelése az alperessel szemben, amelynek felszólításra történt meg nem fizetésére tekintettel a bérleti szerződés felmondására sor kerülhetett. E kérdéshez kapcsolódóan el kell dönteni a felek között fennálló azt a vételt is, hogy 2005. május 31. napja után az alperesnek a perbeli ingatlanra vonatkozó használati jogosultsága ingyenes volt-e vagy sem. Ettől függően foglalható állás abban a kérdésben, hogy a felek bérleti jogviszonya mely időpontban és mely jogi ténytől függően tekinthető megszűntnek. Amennyiben ugyanis azt lehetne megállapítani, hogy a jogerős ítélet szerint tovább folytatandó bérleti jogviszony annak végleges megszűnéséig a felek megállapodására tekintettel ingyenes volt, akkor a felperes mint ingatlan-nyilvántartási tulajdonos, bérleti díj nem fizetése miatt 2010. augusztus 9. napján nem volt jogosult a bérletet felmondani. Felmondó nyilatkozata nem járhat azzal a joghatással, hogy az alperesnek a Ptk. 437.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettsége keletkezett. A megismételt eljárásban a felperes e körben tett nyilatkozatától, majd az alperesnek erre adott észrevételétől függően lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a felperes felmondásával megszűnt bérleti szerződés, az arra tekintettel megkötött adásvételi előszerződések elszámolásánál figyelembe kell-e venni az alperesnek az ingatlanra fordított beruházásait, avagy annak a perbeli jogvita elbírálása szempontjából nincsen jelentősége. E kérdés vizsgálatánál figyelembe kell venni az alperes jelen perben, illetve az előzményi perekben tett nyilatkozatait, melyet a bíróság másodfokú bíróság részletesen ismertetett. Előírta továbbá, hogy abban az esetben, ha a megismételt eljárásban az eddigiekhez képest e körben új tény vagy körülmény nem merül fel, az alperes ismertetett állításai kapcsán esetlegesen kialakult tényvita tisztázására szakértői bizonyítás rendelhető el, melyet követően kerülhet az elsőfokú bíróság abba a helyzetbe, hogy a felek között fennállt és megszűnt jogviszonyok jogszerű elszámolásáról állást foglalhasson és ehhez képest a kereseti kérelem tárgyában megalapozott döntést hozhasson. A **...** számú hatályon kívül helyező végzésben a másodfokú bíróság előírta, hogy az elsőfokú bíróságnak egységesen kell elbírálnia a felperes alperessel szemben előterjesztett valamennyi kereseti kérelmét és a **...** számú hatályon kívül helyező végzésben adott iránymutatás szerinti eljárást követően dönthet a bíróság valamennyi kereseti kérelem vonatkozásában megalapozottan.

A megismételt eljárásban a bíróság felhívta a feleket az arra vonatkozó nyilatkozataik előterjesztésére, hogy a szerződések megszűnésével összefüggésben milyen tények alapján, milyen összegben kívánnak elszámolási igényt érvényesíteni, illetve felhívta az ezen tényekre vonatkozó bizonyítási indítványaik előterjesztésére a feleket. A felhívásra a felperesi jogelőd akként

nyilatkozott, hogy a felperesnek a bérleti szerződés alapján bérleti díj jogcímen jogszerű követelése áll fenn, mert a felek között nem jött létre ingatlan adásvételi szerződés, ezért nyilvánvalóan beszámításnak sincs helye. A bérleti szerződés vitathatatlanul érvényes és hatályos volt. A felek nem állapodtak meg abban, hogy az alperesnek a használati jogosultsága 2005. május 31. napja után ingyenes, erre bizonyíték nincs. Az érvényes bérleti szerződés a felmondással megszűnt a keresetben foglaltak szerint. A felperes perbeli követelése és annak összegszerűsége ezért megalapozott és jogszerű. Az alperes által hivatkozott beruházások bizonyítatlanok és a perbeli jogvita elbírálása szempontjából nincsen jelentőségük. A felperes bizonyítékai pedig az alapeljárásban becsatolásra kerültek. A felperesi jogelőd álláspontja szerint az ügy szempontjából nincsen jelentősége annak, hogy az alperes a felperesnek 2004. márciusáig fizetett bérleti díjat, mert az nem számítható be a vételárba az adásvételi szerződés meghiúsulása miatt, azt bérleti díj fizetésnek kell tekinteni. Az érvényes és hatályban fennmaradt bérleti szerződés alapján annak felmondása szüntette meg a bérleti jogviszonyt. A ki nem fizetett bérleti és a felmondástól járó használati díjat álláspontja szerint jogszerűen követeli a felperes, mivel bérleti díj tartozása állt fenn az alperesnek a perbeli időszakra. Álláspontja szerint a használat ingyenességére nincs bizonyíték és a felek sem állapodtak meg abban.

Az alperes a megismételt eljárásban elsődlegesen arra hivatkozott, hogy az eljárásban a felperes nem lehet peres fél. Álláspontja szerint elsődlegesen abban a kérdésben kell dönteni, hogy a perbeli anyagi jogi igény érvényesítéséhez van-e joga a felperesnek, rendelkezik-e kereshetőségi joggal. Az alperes álláspontja szerint ugyanis annak ellenére, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a felperes maradt a tulajdonos, a bérleti jogviszonyban az adásvételi szerződés megkötésével változás állt be a bérbeadó személyében és a felperes nem lehet fél a továbbiakban a peresített jogviszonyban. A felperes birtokbaadta az ingatlant és hozzájárult a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A szerződés nem lehetetlenült, mert nem történt olyan objektív esemény, ami lehetetlenítette volna. Kiemelte, hogy a vevő nem azért nem tudta bejegyeztetni a tulajdonjogát, mert alkalmatlan jogcímmel rendelkezett, hanem azért, mert a kérelmet nem az ingatlan-nyilvántartási törvénynek megfelelően terjesztette elő. A vizsgálat tárgya az volt, hogy a földhivatal jogszerűen járt-e el, amikor elutasította a bejegyzési kérelmet azért, mert a kérelmező nem csatolta a kérelméhez azt az okiratot (jellemzően postai tértivevényt), amely szerint az elővásárlásra jogosultat értesítette ezen joga megnyílásáról. Ennek hiánya azonban nem teszi érvénytelenné a szerződést, méginkább nem válik lehetetlenné. Annyi történik, hogy az elővételi jog jogosultjával szemben hatálytalan a szerződés, de minden tekintetben érvényes. Ha újra beadták volna a bejegyzési kérelmet, abban az esetben a földhivatal bejegyezte volna a tulajdonjog változást az elővásárlási jog jogosultja értesítésének a vizsgálata nélkül, elég lett volna az ítéletet csatolni, mert az eljárásban az elővásárlási jog jogosultja beavatkozóként részt vett. Az alperes nem állította, hogy a vevő megszerezte az ingatlan tulajdonjogát, csak annyit állított, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost már nem illette a bérleti díj. Téves az az álláspont, hogy az alperes nincs legitim helyzetben a rendelkezési jog gyakorlásának vitatására. Az alperes az ingatlan bérlője és van arra jogi lehetősége, hogy azzal védekezzen, hogy a másik fél, aki bérbeadónak adja ki magát, nem az, a bérlő nem vele van jogviszonyban. Amennyiben a bíróság a felperes kereshetőségi jogát megállapítja, úgy a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezésében foglalt iránymutatásnak kell eleget tenni. Az alperes álláspontja szerint a teljes jogviszony tartamára nézve kell elszámolni a birtokbalépéstől 2000. május 1. napjától a felmondásig 2010. július 18. napjáig. A teljes időszakra a felperes követelheti a bérleti díjat, ami 121 hónapra 18 150 000 Ft. Az alperes követelheti a beruházásai ellenértékét és az épület alatt található föld használati jogát. A beruházások értékét 25 509 316 Ft-ban, a földhasználat ellenértékét havi 50 000 Ft-ban, 121 hónapra 6 050 000 Ft-ban jelölte meg. 2005. júniustól kezdve pedig álláspontja szerint nem terhelte az alperest bérleti díj fizetési kötelezettség. Az előbb megjelölt összesen 31 559 316 Ft-ot elszámolási igényként

érvényesítette az alperes a felperessel szemben. Arra hivatkozott, hogy a tanúk is alátámasztották, hogy a felek 2005. május 31. napját követően bérleti díjat nem számolnak el, mert adásvételi szerződést akartak kötni és a vételár már ki volt fizetve. Ennek ellenére a felek azért nem kötöttek adásvételi szerződést, mert a felperesi jogelőd a megállapodást megszegve újabb jelzálogjogot jegyeztetett be, ami akadálya volt az adásvételi szerződés megkötésének. A felek ingyenes használatban állapodtak meg, a felperes megszegte az egyezséget és még neki jár bérleti díj a hatályon kívül helyezett ítélet szerint. A használat ingyenes jellegére vonatkozó bizonyítékait az alperes már az alapeljárásban előterjesztette.

A felperesi jogutód a keresetet akként tartotta fenn, hogy 2005. szeptember hónaptól kezdődően 2015. szeptemberig terjedő időszakra, 121 hónapra havi 150 000 Ft + áfa, azaz 18 150 000 Ft + áfa bérleti, illetve használati díj megfizetésére kérte az alperest kötelezni. Arra az esetre, ha az alperes beszámítás útján érvényesíti az értéknövelő beruházásokkal összefüggő követelését, a felperes bejelentette, hogy azzal szemben beszámítja a 2004. márciustól 2005. augusztusig terjedő időszakra, 18 hónapra járó 2 700 000 Ft + áfa összegű elévült bérleti díjat. Az ingatlan birtokbaadása iránti kereseti kérelmet a felperes nem tartotta fenn.

A kereset az alábbiak szerint részben alapos.

Az alperes elsődlegesen a felperes kereshetőségi jogát vitatta arra alapozva, hogy a felperes jogelődje, a **H.** Zrt. a perbeli időszakban nem volt tulajdonosa a hajdúböszörményi **...** helyrajzi számú ingatlannak, mivel a **B.** Kft. a vételi jogát gyakorolta. Arra is hivatkozott, hogy a **...** Megyei Bíróság a **...** számú ítéletében a **H.** Zrt. felszámolójának nyilatkozata alapján megállapította, hogy a perbeli ingatlan nem része a felszámolási vagyonnak. Nem vitatta ugyanakkor az alperes azt a tényt, hogy a perrel érintett teljes időszak alatt az ingatlan-nyilvántartás szerint a **H.** Zrt. „f.a.” volt az ingatlan tulajdonosa.

A bíróság álláspontja szerint a **B.** Kft. nem szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát. A jelen perben alkalmazandó polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 117.§-ának (3) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonjogának átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. A tulajdonos rendelkezési joga az adásvételi szerződés megkötésével nem szűnik meg, illetve az új tulajdonos önmagában az adásvételi szerződés megkötésével nem szerez tulajdonjogot. Az adásvételi szerződés megkötése csak kötelmi jogcímet hoz létre, amely alapján a vevő igényelheti a tulajdonjogának bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyzés pedig konstitutív, jogot keletkeztető hatással rendelkezik. A vételi jog gyakorlása folytán tehát a perbeli bérleti jogviszonyban nem következett be alanyváltozás, a bérbeadó a perrel érintett időszakban a felperesi jogelőd, a **H.** Zrt. volt. A felszámolási eljárást befejező végzésben a bíróság rendelkezett a perbeli ingatlan hitelezők közötti felosztásáról. A hivatkozott ítéletnek az ingatlan tulajdoni helyzetét illetően nincsen jogereje.

A 2000. május 31. napján megkötött bérleti szerződést és a 2001. augusztus 1. napján létrejött adásvételi előszerződést a régi Ptk. 207.§-ának (1) bekezdése alapján értelmezve az a szerződési akarat állapítható meg a felek részéről, hogy adásvételi szerződést akartak kötni, melynek akadályát képezte az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, ezért kötöttek a felek bérleti szerződést, mellyel a felperesi jogelőd az ingatlan használatát havi 150 000 Ft + áfa bérleti díj ellenében engedte át az alperesnek, azonban megállapodtak arról, hogy a kifizetett bérleti díj a vételárba beszámít. A bérleti szerződéssel összefüggött a 2001. augusztus 1-jei előszerződés azon rendelkezése, hogy amennyiben a jelzálogjog alóli tehermentesítést a felperesi jogelőd nem teljesíti, úgy a bérleti szerződés

hatályban marad azzal, hogy 2005. május 31. napját követően a felek egymással ingyenes használati megállapodást kötnek mindaddig, amíg a vevő az ingatlanra tulajdonjogot nem szerezhet. Ezt az értelmezést támasztja alá **R.I.T.-né** és **M.L.** tanúk vallomása. A felperes a perbeli ingatlant 2002. szeptember 19. napján további 7 000 000 000 Ft-os keretbiztosítéki zálogjoggal terhelte meg, illetve 2004. január 29. napjától a felperesi jogelőd felszámolás alá került, emiatt nem jött létre végleges adásvételi szerződés és nem kötöttek a felek 2005. május 31. napját követően az ingyenes használatra vonatkozó megállapodást. Az alperes a bizonyítási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás ellenére nem terjesztett elő további bizonyítási indítványt a megállapodás ingyenes jellegére vonatkozóan.

A bíróság álláspontja szerint tehát az alperest 2005. május 31. napját követően is terhelte a bérleti díj fizetési kötelezettség, amely kötelezettségnek általa sem vitatottan nem tett eleget a keresettel érintett időszakban. Az alperesnek a felmondás időpontjában fennállt a felperesi jogelőd által megjelölt bérleti díj tartozása, ezért az alperes a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36.§-ának (1) bekezdése értelmében alkalmazandó 25.§ (1) bekezdése alapján jogosult volt felmondással megszünteti a bérleti jogviszonyt.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság számára előírta az értéknövelő beruházások vonatkozásában szakértői bizonyítás lefolytatását. A bíróság **K.-né Sz.M.** igazságügyi szakértő aggálymentes szakvéleménye alapján állapította meg, hogy az alperes által 2000. és 2008. év között elvégzett beruházások az ingatlan értékét a felmondás időpontjában, 2010. augusztusában 8 900 000 Ft-tal növelték. Ezt az összeget a bérleti szerződés megszűnésével összefüggésben a régi Ptk. 361.§-a alapján elszámolta a bíróság az alperes javára. Az alperes bérleti díj tartozása 2005. szeptember hónaptól 2010. augusztus hónapig terjedő időszakra, 60 hónapra 150 000 Ft + áfa, azaz bruttó havi 187 500 Ft volt az általános forgalmi adóról szóló, ezen perre alkalmazandó 1992. évi LXXIV. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján, ami 60 hónapra összesen 11 250 000 Ft összegű bérleti díj tartozás. Ezen bérleti díj tartozással szemben tehát a bíróság 8 900 000 Ft értékben számolta el az értéknövelő beruházásokat.

Az előszerződés a felszámoló 2011. június 5. napján kelt azonnali hatályú felmondása folytán szűnt meg (**...** számú irat), a bíróság álláspontja szerint azonban az adásvételi szerződés megszűnésével összefüggésben a feleknek elszámolási igénye egymással szemben nem lehet a régi Ptk. 319., illetve 320.§-ai alapján, mivel az előszerződés alapján szolgáltatás teljesítésére nem került sor.

Az alperes a felmondást követő időszakra az Ltv. 20.§ (1) bekezdése értelmében a bérleti díjjal azonos összegű használati díjat köteles fizetni, ami 2010. szeptembertől 2011. decemberig terjedő időszakra, 16 hónapra havi bruttó 187 500 Ft, összesen 3 000 000 Ft, 2012. január hónaptól 2015. szeptember hónapig, 45 hónapra havi bruttó 190 500 Ft, összesen 8 572 500 Ft.

A bíróság álláspontja szerint a jelenlegi felperes jogelődje a felszámolási eljárásban a jelen perben akkor előterjesztett követeléseket szerezte meg a Cstv. 52.§ (5) bekezdése alapján, ezért a korábbi időszakra, 2004. júniustól 2005. augusztus 31. napjáig terjedő időre nem jogosult beszámítás útján követelést érvényesíteni az alperessel szemben.

A bíróság az alperes földhasználati díjjal kapcsolatos beszámítási kifogását nem találta alaposnak, mivel a bírói gyakorlat szerint (EBH2010.2218.) a szerződéssel alapított földhasználati jog ellenérték az alapítással egyidejűleg köthető ki, az alapítást követően a földhasználati joggal terhelt ingatlan tulajdonosa a használatért ellenszolgáltatást nem követelhet.

A bíróság a másodfokú bíróság iránymutatásaira figyelemmel nem vizsgálta az alperes szavatossági kifogását.

A kifejtett indokok alapján a bíróság az alperest 13 922 500 Ft tőke és ezen összegnek a régi Ptk. 301/A.§-a alapján járó késedelmi kamat megfizetésére kötelezte, melynek időpontját középarányos időpontban határozta meg a bíróság, ezt meghaladóan pedig a felperes keresetét elutasította.

A kereset 22 822 500 Ft megfizetésére irányult, melyből a felperes 13 922 500 Ft, az alperes 8 900 000 Ft erejéig lett pernyertes. A felperes pernyertessége 61%, az alperesé 39%. A másodfokú bíróság a pertárgy értéket az 1 évi bér összegében, 1 800 000 Ft-ban állapította meg. A 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alapeljárással megállapítható ügyvédi munkadíj összege 90 000 Ft + áfa, a megismételt eljárásra a 3.§ (4) bekezdése alapján 45 000 Ft + áfa. A másodfokú bíróság a felperes javára 57 150 Ft, az alperes javára 201 150 Ft, illetve 418 600 Ft másodfokú perköltséget állapított meg. Az alap- és a megismételt eljárásra összesen megállapítható bruttó 171 450 Ft ügyvédi költség felperes pernyertességére jutó része 104 585 Ft, az alperes pernyertességére jutó része 66 865 Ft. A felperes javára megállapított 57 150 Ft másodfokú perköltség 61%-a 34 862 Ft, így a felperes javára figyelembe vehető összes perköltség 104 585 Ft + 34 862 Ft. Az alperes javára figyelembe vehető perköltség az előbb részletezettek szerint 241 703 Ft + 72 321 Ft + 66 865 Ft, összesen 380 889 Ft. A 380 889 Ft, illetve a 139 447 Ft különbözete 241 442 Ft az alperes javára. A bíróság a Pp. 81.§ (1) bekezdése alapján ezen összeg megfizetésére kötelezte az alperes javára felperest.

Az elsőfokú eljárásban le nem rótt eljárási illeték összege 108 000 Ft, melynek megfizetésére az Itv. 74.§ (3) bekezdése alapján alkalmazandó 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján, pervesztességük arányában kötelezte a feleket.

..., 2017. szeptember 26.

... s.k.
b í r ó